

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

OPÉRATION RÉSIDENCE PINÉLIA

Avenue de la Marjolaine — 34110 FRONTIGNAN

Parcelle CL-0567 — Zone UB — 7 582 m²

Maître d'ouvrage : SCCV PINÉLIA

Société mère : TerraOccitana SAS

Document applicable à l'ensemble des marchés de travaux, études et prestations

PRÉAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales (ci-après « CCAG ») définit les dispositions administratives, juridiques, techniques et financières applicables à l'ensemble des marchés conclus par la SCCV PINÉLIA dans le cadre de l'opération de construction de la Résidence Pinélia située Avenue de la Marjolaine à Frontignan (34110).

Il s'applique de plein droit à tout entrepreneur, prestataire, bureau d'études, maître d'œuvre, sous-traitant ou fournisseur intervenant sur l'opération, dès acceptation de son marché ou bon de commande. Il prévaut sur les conditions générales propres au titulaire, sauf dérogation expresse figurant dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

L'opération Pinélia porte sur la réalisation de 69 logements en accession libre (30), accession abordable (13) et locatif social (26) en partenariat avec Hérault Habitat, ainsi que de 2 lots commerciaux en rez-de-chaussée (ERP 5^e catégorie de type U). Le budget prévisionnel global s'élève à environ 14,5 M€ HT pour une livraison prévue au 4^e trimestre 2027.

Le présent document constitue la Version 2 enrichie du CCAG, intégrant les retours du jury pédagogique et les compléments réglementaires liés aux obligations de lutte contre le travail dissimulé, aux clauses sociales d'insertion contractualisées avec Hérault Habitat, à la démarche BIM, à la gestion des intempéries, au nantissement des créances, à la propriété des matériaux et à la gestion détaillée des déchets de chantier.

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 — Objet et champ d'application

1.1 Objet du CCAG

Le présent CCAG a pour objet de fixer les stipulations administratives, juridiques et financières applicables à tous les marchés passés par la SCCV Pinélia pour la conception, la réalisation, la livraison et le parfait achèvement de l'opération Résidence Pinélia.

1.2 Champ d'application

Il s'applique à l'ensemble des marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre, d'études techniques (BET structure, fluides, thermique, acoustique, SPS, contrôle technique), de géomètre, de diagnostics et de prestations intellectuelles passés au titre de l'opération.

1.3 Hiérarchie contractuelle

En cas de contradiction entre les pièces, l'ordre de priorité décroissant est : (1) l'acte d'engagement, (2) le CCAP, (3) le CCTP et ses annexes, (4) le présent CCAG, (5) les plans et pièces graphiques, (6) le bordereau des prix unitaires, (7) les normes DTU et NF en vigueur.

Article 2 — Définitions

2.1 Maître d'ouvrage

La SCCV Pinélia, société civile de construction-vente constituée spécifiquement pour l'opération, représentée par son gérant désigné par TerraOccitana SAS.

2.2 Maître d'œuvre

Le Cabinet B2BA représenté par Mme Pauline Barbat, architecte titulaire du marché de maîtrise d'œuvre complète.

2.3 Titulaire

Toute personne physique ou morale attributaire d'un marché passé par le maître d'ouvrage au titre de l'opération.

2.4 Intervenants tiers

Bureau de contrôle technique, coordonnateur SPS, géotechnicien, Hérault Habitat en qualité de réservataire des lots sociaux, et organismes de financement notamment le Crédit Agricole Sud de France.

Article 3 — Pièces contractuelles

3.1 Liste des pièces

Acte d'engagement, CCAP, CCTP, plans et détails d'exécution, bordereau des prix, planning contractuel, présent CCAG, annexes techniques et réglementaires.

3.2 Documents de référence

Normes NF, DTU, règles professionnelles, Eurocodes, RE2020, règles PMR, PLU de Frontignan, prescriptions CAUE Hérault (Annexe 6.8).

Article 4 — Notifications et correspondances

4.1 Forme

Toute notification contractuelle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de lecture à l'adresse figurant au marché.

4.2 Délais

Les délais courent à compter du lendemain de la première présentation du pli ou de l'envoi du courriel.

Article 5 — Confidentialité et communication

5.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire s'engage à ne divulguer aucune information technique, financière ou commerciale relative à l'opération.

5.2 Communication externe

Toute communication publique, photographie de chantier ou publication sur réseaux sociaux est soumise à l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage.

TITRE II — OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 6 — Obligations générales du titulaire

6.1 Obligation de résultat

Le titulaire s'engage à une obligation de résultat quant à la conformité de ses prestations aux règles de l'art, DTU, normes et prescriptions contractuelles.

6.2 Obligation de conseil

Il alerte par écrit le maître d'œuvre de toute anomalie, incohérence ou risque décelé dans les pièces reçues.

6.3 Continuité de chantier

Il assure une présence effective conforme au planning et ne peut interrompre ses prestations sans autorisation écrite.

Article 7 — Obligations du maître d'ouvrage

7.1 Fourniture des éléments

Le maître d'ouvrage remet au titulaire l'ensemble des pièces contractuelles et autorisations administratives nécessaires au démarrage.

7.2 Paiement

Il s'engage à régler les situations dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 8 — Lutte contre le travail dissimulé

8.1 Cadre légal

Conformément aux articles L.8221-1 et suivants et L.8222-1 du Code du travail, le titulaire atteste être en règle au regard de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales et fiscales.

8.2 Pièces à fournir

Le titulaire remet à la signature du marché puis tous les six mois : attestation de vigilance URSSAF, extrait Kbis de moins de 3 mois, liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, attestation de fourniture des déclarations sociales.

8.3 Contrôle in situ

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés sur le chantier et d'exiger la présentation immédiate des titres d'identité et autorisations de travail des personnels présents.

8.4 Sanctions

En cas de manquement constaté, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire sans indemnité et engager sa responsabilité solidaire au titre de l'article L.8222-2 du Code du travail.

8.5 Sous-traitance

Ces obligations sont intégralement transposées à tout sous-traitant, dont l'acceptation est conditionnée à la production des mêmes pièces.

Article 9 — Clauses sociales d'insertion — partenariat Hérault Habitat

9.1 Objet

En application de la convention cadre signée avec Hérault Habitat pour les 26 logements sociaux, le titulaire s'engage à réserver un volume minimal d'heures de travail à des personnes éloignées de l'emploi.

9.2 Volume d'heures

Le volume contractuel d'insertion est fixé à 5 % des heures totales travaillées sur le lot, avec un plancher calculé sur la base du montant HT du marché (ratio de référence : 1 heure d'insertion pour 1 000 € HT de travaux).

9.3 Publics éligibles

Demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans sans qualification, travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

9.4 Modalités de mise en œuvre

Le titulaire choisit librement entre : embauche directe en CDD ou CDI, recours à une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), sous-traitance à une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE), mise à disposition via un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

9.5 Suivi et reporting

Un facilitateur désigné par Hérault Habitat assure le suivi. Le titulaire transmet mensuellement un état nominatif des heures réalisées, visé par le facilitateur.

9.6 Pénalités

À défaut de réalisation du volume contractuel à la réception, une pénalité égale à deux fois le taux horaire brut moyen de la convention collective applicable, multipliée par le nombre d'heures manquantes, est appliquée.

Article 10 — Assurances obligatoires

10.1 Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire justifie d'une RC professionnelle couvrant l'ensemble de ses activités à hauteur minimale de 2 M€ par sinistre.

10.2 Responsabilité décennale

Il fournit une attestation d'assurance décennale nominative visant expressément l'opération Pinélia, conforme à l'article L.241-1 du Code des assurances.

10.3 Garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement court sur 12 mois à compter de la réception.

Article 11 — Garanties financières

11.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est opérée sur chaque situation. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande d'un établissement bancaire agréé.

11.2 Cautionnement bancaire

Le titulaire peut substituer à la retenue un cautionnement bancaire équivalent libéré à la levée des réserves.

TITRE III — EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Article 12 — Démarrage et planning

12.1 Ordre de service

Les travaux démarrent sur ordre de service notifié par le maître d'œuvre.

12.2 Planning contractuel

Le planning TCE est contractuel et opposable à chaque lot.

12.3 Réunions de chantier

Hebdomadaires, tenues sur site et donnant lieu à compte-rendu valant ordre de service pour les décisions mineures.

Article 13 — Démarche BIM

13.1 Cadre général

L'opération est conduite en BIM niveau 2. Une convention BIM annexée au marché précise les exigences de modélisation, formats d'échange et responsabilités.

13.2 Maquette numérique

Le maître d'œuvre produit et maintient une maquette fédérée au format IFC 4. Chaque lot technique alimente sa maquette métier conformément au LOD défini par phase.

13.3 BIM Manager

Un BIM Manager désigné par le maître d'ouvrage assure le pilotage, les revues de maquette et la détection de clashes.

13.4 Plateforme collaborative

Les échanges transitent par une plateforme collaborative unique (CDE). Aucun document technique ne peut être transmis hors plateforme.

13.5 Livrables BIM

À la réception, le titulaire remet sa maquette DOE conforme à l'exécution, intégrant les données de maintenance nécessaires à l'exploitation future.

13.6 Propriété intellectuelle

Le maître d'ouvrage est cessionnaire des droits d'usage sur les maquettes, sans préjudice des droits moraux des auteurs.

Article 14 — Installation de chantier

14.1 Cantonnement

Conforme aux prescriptions SPS et au PGC.

14.2 Clôture et signalisation

Clôture de chantier opaque 2 m, panneau réglementaire de permis, signalisation de voirie.

14.3 Branchements provisoires

Eau, électricité et assainissement provisoires à la charge du lot gros œuvre.

Article 15 — Sécurité et santé — coordination SPS

15.1 PGC SPS

Opposable à tous les intervenants.

15.2 PPSPS

Remis par chaque titulaire avant démarrage.

15.3 Registre journal

Tenu par le coordonnateur SPS.

Article 16 — Gestion des intempéries

16.1 Définition

Sont considérées comme intempéries au sens de l'article L.5424-8 du Code du travail les conditions atmosphériques rendant l'exécution dangereuse ou impossible : précipitations supérieures à 10 mm/jour, vent supérieur à 60 km/h, températures inférieures à 0°C ou supérieures à 35°C sous abri.

16.2 Constatation

L'arrêt pour intempéries est constaté contradictoirement par le maître d'œuvre sur la base des relevés Météo-France de la station de Sète-Frontignan.

16.3 Report de délai

Les journées d'intempéries reconnues ouvrent droit à prolongation du délai contractuel à due concurrence, sans indemnité.

16.4 Seuil contractuel de franchise

Une franchise de 10 jours cumulés sur la durée totale du chantier reste à la charge du titulaire, au-delà de laquelle les prolongations sont accordées de plein droit.

16.5 Protection des ouvrages

Le titulaire prend à sa charge les mesures conservatoires (bâchage, pompage, purges) pour préserver les ouvrages en cours.

Article 17 — Propriété des matériaux approvisionnés

17.1 Transfert de propriété

Les matériaux, produits et composants approvisionnés sur le chantier et ayant fait l'objet d'un paiement au titre d'une situation deviennent la propriété du maître d'ouvrage.

17.2 Inventaire contradictoire

Un inventaire contradictoire est dressé mensuellement avant paiement de la situation correspondante, avec photographies horodatées et mention des références et quantités.

17.3 Garde et conservation

Le titulaire demeure gardien des matériaux approvisionnés et en supporte les risques de vol, dégradation ou disparition jusqu'à leur mise en œuvre.

17.4 Assurance

Il souscrit à cet effet une assurance « tous risques chantier » couvrant notamment les approvisionnements stockés sur site.

17.5 Restitution en cas de résiliation

En cas de résiliation, les matériaux payés sont remis au maître d'ouvrage qui peut en disposer librement.

Article 18 — Gestion détaillée des déchets de chantier

18.1 Cadre réglementaire

Application de la loi AGECE n°2020-105, du décret n°2021-821 et du diagnostic PEMD obligatoire préalable.

18.2 Objectifs de valorisation

Taux minimal de valorisation matière fixé à 70 % des déchets inertes et 50 % des déchets non dangereux non inertes, conformément à la directive cadre européenne 2008/98/CE.

18.3 Tri à la source

Huit flux distincts obligatoires : inertes, métaux, bois, plâtre, plastiques, verre, déchets dangereux, DEEE.

18.4 Traçabilité

Chaque enlèvement donne lieu à un bordereau de suivi de déchets (BSD) conservé pendant 5 ans et transmis mensuellement au maître d'œuvre.

18.5 Filières agréées

Le titulaire justifie du recours à des installations autorisées (ISDI, ISDND, centres de tri agréés). Une liste est produite au démarrage et actualisée.

18.6 Diagnostic PEMD

Le diagnostic Produits-Équipements-Matériaux-Déchets est annexé au marché pour les éventuels travaux de démolition et curage.

18.7 Pénalités

Non-respect des objectifs de valorisation : pénalité de 50 € par tonne au-delà du seuil, sans préjudice des sanctions réglementaires.

Article 19 — Modifications et travaux supplémentaires

19.1 Ordre de service modificatif

Toute modification fait l'objet d'un OS valorisé préalablement accepté.

19.2 Devis préalable

Aucun travail supplémentaire n'est réglé sans devis préalable signé.

Article 20 — Sous-traitance

20.1 Agrément

Tout sous-traitant est soumis à agrément préalable du maître d'ouvrage (loi du 31 décembre 1975).

20.2 Paiement direct

Le paiement direct s'applique de plein droit au-delà de 600 € HT.

20.3 Pièces administratives

Les pièces de l'article 8 sont exigées pour chaque sous-traitant.

TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TERMINALES

Article 21 — Prix et révision

21.1 Nature du prix

Forfaitaire global, ferme et non actualisable sauf stipulation contraire du CCAP.

21.2 Révision

Le cas échéant, formule de révision indexée BT01 publiée par l'INSEE.

Article 22 — Situations de travaux

22.1 Périodicité

Situations mensuelles établies au dernier jour du mois.

22.2 Vérification

Le maître d'œuvre dispose de 15 jours pour vérifier et viser.

22.3 Décompte général

Établi après réception et levée des réserves.

Article 23 — Délais de paiement

23.1 Délai

45 jours fin de mois à compter de la réception de la facture visée.

23.2 Intérêts moratoires

Taux BCE majoré de 8 points en cas de retard.

Article 24 — Nantissement et cession de créances

24.1 Principe

Le titulaire peut nantir ou céder ses créances dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier (cession Dailly).

24.2 Exemple unique

À la demande du titulaire, un exemplaire unique du marché revêtu de la mention « exemplaire unique délivré en vue de cession ou nantissement de créances » est remis.

24.3 Notification

Toute cession ou nantissement est notifié au maître d'ouvrage par lettre recommandée. À défaut de notification, les paiements effectués au titulaire sont libératoires.

24.4 Effet

Après notification, le maître d'ouvrage règle directement le cessionnaire ou le bénéficiaire du nantissement, dans la limite des sommes dues au titulaire.

24.5 Coordination avec la sous-traitance

Les droits des sous-traitants bénéficiant du paiement direct priment sur ceux du cessionnaire ou du créancier nanti, conformément à la jurisprudence constante.

Article 25 — Pénalités de retard

25.1 Taux

1/1000 du montant HT du marché par jour calendaire de retard, plafonné à 5 % du montant HT.

25.2 Application

Retenue de plein droit sur les situations sans mise en demeure préalable.

Article 26 — Réception des ouvrages

26.1 Opérations préalables

OPR conduites contradictoirement par le maître d'œuvre.

26.2 Réserves

Listé au procès-verbal avec délai de levée.

26.3 Effet

La réception fait courir les garanties légales.

Article 27 — Garanties légales

27.1 Parfait achèvement

1 an à compter de la réception.

27.2 Bon fonctionnement

2 ans sur les éléments d'équipement dissociables.

27.3 Décennale

10 ans sur les ouvrages affectant solidité et destination.

Article 28 — Résiliation

28.1 Pour faute

Après mise en demeure restée 15 jours sans effet.

28.2 Pour cas fortuit

Force majeure dûment constatée.

28.3 Effets

Liquidation contradictoire et reprise des ouvrages par le maître d'ouvrage.

Article 29 — Force majeure

29.1 Définition

Événement imprévisible, irrésistible et extérieur au sens de l'article 1218 du Code civil.

29.2 Effets

Suspension du délai pour la durée de l'événement.

Article 30 — Propriété intellectuelle

30.1 Cession

Le titulaire cède au maître d'ouvrage les droits d'utilisation nécessaires à l'exploitation et commercialisation.

30.2 Droit moral

Les droits moraux des auteurs sont préservés.

Article 31 — Protection des données personnelles

31.1 RGPD

Traitement conforme au règlement UE 2016/679.

31.2 Sous-traitance de données

Convention ad hoc en cas de traitement pour le compte du maître d'ouvrage.

Article 32 — Environnement et RE2020

32.1 Performance énergétique

Conforme à la RE2020 avec exigences Bbio, Cep et Ic Construction.

32.2 Matériaux bas carbone

Privilégiés conformément aux objectifs d'empreinte carbone.

Article 33 — Accessibilité PMR

33.1 Normes

Application stricte de l'arrêté du 24 décembre 2015 modifié.

33.2 Attestation finale

Produite par un contrôleur technique agréé.

Article 34 — ERP 5^e catégorie type U — lots commerciaux

34.1 Rappel

Les 2 lots commerciaux relèvent de la 5^e catégorie type U (soins sans hébergement). L'aménagement respecte les articles PU et suivants du règlement de sécurité.

34.2 Permis ERP

Dépôt du CERFA 13824*06 préalable à l'ouverture.

34.3 Visite de la commission

Préalable à l'ouverture au public.

Article 35 — Règlement des différends

35.1 Conciliation

Phase amiable obligatoire pendant 30 jours.

35.2 Médiation

Recours possible au médiateur de la consommation ou au CMAP.

35.3 Juridiction

À défaut, compétence du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Article 36 — Lutte contre la corruption

36.1 Engagement

Le titulaire atteste de sa conformité à la loi Sapin II.

36.2 Cadeaux et invitations

Strictement prohibés entre parties.

Article 37 — Dossier des ouvrages exécutés

37.1 Composition

Plans conformes exécution, notices, DOE, maquette BIM, attestations, PV de réception de matériaux.

37.2 Délai de remise

Avant les OPR.

Article 38 — Dispositions finales

38.1 Entrée en vigueur

À la date de signature du marché.

38.2 Modifications

Par avenant écrit uniquement.

38.3 Langue

Français.

38.4 Droit applicable

Droit français.

ANNEXES

Annexe 1 — Modèle d'attestation de vigilance et pièces sociales

Le titulaire remet à la signature du marché, puis tous les six mois jusqu'à la réception, les documents suivants : attestation de vigilance URSSAF en cours de validité (délivrée depuis moins de 6 mois), extrait Kbis de moins de 3 mois, attestation fiscale de régularité, liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail accompagnée des titres correspondants, attestation sur l'honneur de non-recours au travail dissimulé signée du représentant légal.

Modèle type : Je soussigné [nom, qualité], représentant légal de [raison sociale], atteste sur l'honneur que la société est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales, et qu'elle n'emploie aucun salarié dans des conditions contraires aux articles L.8221-1 et suivants du Code du travail. Fait à [lieu], le [date].
Signature et cachet.

Annexe 2 — Fiche de suivi des heures d'insertion

Fiche mensuelle nominative à compléter par le titulaire et viser par le facilitateur Hérault Habitat. Mentions obligatoires : identification du lot et du titulaire, mois concerné, liste nominative des bénéficiaires avec statut (DELD, RSA, QPV, jeune, TH), nature du contrat (CDD, CDI, intérim d'insertion, SIAE, GEIQ), heures réalisées dans le mois, heures cumulées depuis le début du marché, objectif contractuel, écart, visa du facilitateur, visa du titulaire.

Cette fiche est transmise au plus tard le 10 du mois suivant, accompagnée des bulletins de salaire ou factures de mise à disposition en justificatif.

Annexe 3 — Convention BIM type

La convention BIM précise : les objectifs BIM de l'opération, les cas d'usage retenus par phase (conception, exécution, exploitation), les niveaux de développement (LOD) par lot et par phase, les formats d'échange (IFC 4, BCF), les nomenclatures et conventions de nommage, l'organisation de la plateforme collaborative CDE, les rôles et responsabilités du BIM Manager, des BIM Coordinateurs et des BIM Modeleurs, le processus de revue de maquette et de détection de clashes, les livrables attendus à chaque jalon, les modalités de recette de la maquette DOE.

Elle est signée conjointement par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et chaque titulaire intervenant sur la maquette.

Annexe 4 — Bordereau de suivi des déchets (BSD)

Modèle type de bordereau de suivi des déchets de chantier à établir pour chaque enlèvement. Mentions obligatoires : numéro d'ordre, date d'enlèvement, identification du producteur (SCCV Pinélia, adresse du chantier), identification du titulaire producteur du déchet, identification du transporteur (raison sociale, numéro de récépissé préfectoral), identification de l'installation de destination (nom, adresse, numéro d'autorisation), nature du déchet (code déchet à 6 chiffres de la nomenclature européenne), quantité en tonnes, mode de conditionnement, filière de valorisation ou d'élimination, signatures des trois parties (producteur, transporteur, destinataire).

Les BSD sont centralisés par le titulaire gros œuvre, consolidés mensuellement et transmis au maître d'œuvre avec tableau de bord récapitulatif des tonnages et taux de valorisation atteints par flux.

Fait à Montpellier, le

Pour la SCCV Pinélia

TerraOccitana SAS, gérante

Représentée par